

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1266/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายประสาน ภู่อ้น

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 139, มาตรา 140

ตำรวจจะเข้าจับกุมเจ้าของรถเข็นในข้อหานำรถที่ไม่ได้เสียภาษีมาใช้ในทาง
และกีดขวางทางจราจร จำเลยพูดว่า 'ถ้าจับมีเรื่องแน่' พร้อมกับชี้มือในลักษณะของ
การข่มขู่ และพวกจำเลยประมาณ 30-40 คนได้เดินเข้าไปหาตำรวจ ทำให้ตำรวจ
กลัวว่าจำเลยและพวกจะทำร้ายจึงพากันถอยออกไป การกระทำของจำเลยกับพวก
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะข่มขู่ใจไม่ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่หรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จำเลยจึงมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 139 และเมื่อการกระทำต้องด้วยมาตรา 140 ก็ไม่ต้องปรับบทด้วยมาตรา
139 อีก.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 139,
140, 83, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดร่วมกันพวกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ช่มชื้อใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบัติตามที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 139 ประกอบด้วยมาตรา 140 จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่าซอยเซอร์เวียซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ นั้น เป็นทางเชื่อมระหว่างถนนราชวิถีกับถนนพหลโยธิน การที่จำสืบตำรวจจรรยา บุญประเสริฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ต้องเดินไปที่ซอยเซอร์เวียนั้นก็น่าจะมาจากเหตุที่การจราจรที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิติดขัด และคับคั่ง รถประจำทางจะวิ่งเข้าป้ายก็ไปไม่ได้และรถที่จะเลี้ยวเข้าซอยเซอร์เวียก็เข้าไม่ได้ดังที่จำสืบตำรวจจรรยาเบิกความ เมื่อจำสืบตำรวจจรรยาไปถึงซอยเซอร์เวียก็พบรถเข็นประมาณ 10 คัน จอดขายของบนพื้นผิวจราจรซอยเซอร์เวียเป็นการกีดขวางการจราจร จึงขอให้พวกเจ้าของรถเข็นเคลื่อนย้ายรถเข็นไป แต่พวกเจ้าของรถเข็นไม่ยอมเคลื่อนย้าย จำสืบตำรวจจรรยาจึงขอให้จำสืบตำรวจจกิต ดอนสุวรรณ และจำสืบตำรวจชาญ พลเยี่ยม ช่วยจับกุมพวกเจ้าของรถเข็น เมื่อจำสืบตำรวจจรรยาไปถึงรถเข็นคันแรกและพูดว่าจะขอจับกุมในข้อหานำรถที่ไม่ได้เสียภาษีมาใช้ในทางและกีดขวางทางจราจร จำเลยได้พูดขึ้นว่า ถ้าจับไปน่าดูวันนี้มีเรื่องแน่พร้อมกับชี้มือในลักษณะของการข่มขู่ และพวกจำเลยประมาณ 30-40 คน เดินเข้าไปหาจำสืบตำรวจจรรยาจำสืบตำรวจจรรยาจับพวกเกรงว่าจะถูกทำร้ายจึงถอยออกไป ปัญหาที่ว่า จำเลยได้พูดและแสดงกิริยาอาการดังที่จำสืบตำรวจจรรยาเบิกความหรือไม่นั้นจำเลยกล่าวมาในฎีกาว่าเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น ซึ่งฟังว่า แม้ข้อเท็จจริงจะ

ฟังได้ตามคำพยานโจทก์ดังกล่าวว่า จำเลยพูดว่า "ถ้าจับมีเรื่องแน่" และจำเลยซึ่งมีชื่อเสียงไว้วางใจก็ตามจากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นเห็นได้ว่า ไม่ใช่แต่เพียงจำเลยพูดและแสดงกิริยาอาการดังที่ศาลชั้นต้นรับฟังเท่านั้นข้อเท็จจริงยังได้ความต่อไปด้วยว่า คนในกลุ่มของจำเลยซึ่งมีประมาณ 30-40 คน ได้พากันเดินเข้าไปหาจำสิบตำรวจจรรยากับพวก อันทำให้จำสิบตำรวจจรรยากับพวกกล่าวว่า จำเลยกับพวกจะเข้ามาทำร้ายร่างกายจึงพากันถอยออกไปการกระทำของจำเลยกับพวกดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าจำเลยกับพวกมีเจตนาที่จะข่มขืนใจจำสิบตำรวจจรรยากับพวกไม่ให้เคลื่อนย้ายรถเข็นจำนวน 10 คันนั้นให้พ้นไปจากพื้นผิวจราจรในซอยเซอร์เวย์และเป็นไปในลักษณะขู่เข็ญว่าจะทำร้ายจำสิบตำรวจจรรยากับพวกด้วย แม้ในภายหลังพันตำรวจโทวงศ์ มณีรินทร์ สารวัตรจราจรพันตำรวจโทปริญญา เขมม สารวัตรปกครองจะมายังที่เกิดเหตุ แต่ก็ไม่ได้ยอมที่จะให้เจ้าของรถเข็นเคลื่อนย้ายรถเข็นที่กีดขวางการจราจรนั้นไปได้ ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายรถเข็นไม่ให้กีดขวางการจราจรต้องพากันกลับไปเพื่อไม่ให้เกิดการณ์ลุกลามใหญ่โต จึงเห็นได้ชัดว่าจำเลยกับพวกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ข่มขืนใจจำสิบตำรวจจรรยากับพวกไม่ให้เคลื่อนย้ายรถเข็นที่กีดขวางการจราจรโดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย จึงเป็นการกระทำความผิดดังที่โจทก์ฟ้องและเมื่อการกระทำของจำเลยต้องด้วยมาตรา 140 แห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ไม่ต้องปรับบทด้วยมาตรา 139 อีก แต่การที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนดเวลา 1 ปีนั้น เห็นว่าเป็นการวางโทษที่หนักเกินไปสมควรที่จะวางโทษให้พอเหมาะสมกับการกระทำความผิดของจำเลย คือให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 3 เดือน และตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่สมควรที่จะรอกการลงโทษ จึงไม่รอกการลงโทษให้ ดังที่จำเลยฎีกา

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 3 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(ฉิรพัันธ์ รัตมิทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ